

운전면허 행정처분의 기준

가. 정지처분기준

일련번호	위 반 내 용	적용법조(도로교통법)	점 수
1	신호 또는 지시에 의한 의무위반(정지선 위반 포함)	제5조	30점이하
2	통행금지 및 제한구역 통행	제6조①②③	10점이하
3	혼잡완화를 위한 조치불응	제7조	10점이하
4	통행구분 위반(중앙선 침범 포함)	제11조①②③⑤	30점이하
5	차선 위반(진로변경금지 포함)	제11조의2②③	20점이하
6	통행의 우선순위 위반	제12조	10점이하
7	제한 및 지정속도 위반	제13조의③, 제47조의6	
	가. 10킬로미터이하		10점이하
	나. 30킬로미터미만		20점이하
	다. 30킬로미터이상		30점이하
8	횡단등의 금지위반(회전, 후진, 횡단)	제14조, 제47조의7	15점이하
9	안전거리확보불이행(급제동포함)	제15조	10점이하
10	진로양보의무 위반	제16조	10점이하
11	앞지르기 방법 및 앞지르기 금지 위반(위협진로 변경포함)	제17조, 제18조	30점이하
12	건널목 통과방법 위반(일단정지 불이행)	제20조	30점이하
13	교차로 통행방법 위반	제21조, 제22조	10점이하
14	보행자의 보호의무 위반	제23조	30점이하
15	긴급자동차에 대한 피양 및 일시(정지 위반)	제24조③④ 제47조의9	10점이하
16	서행 및 일시정지 불이행	제26조①②	10점이하
17	정차 및 주차위반	제27조, 제28조 제47조의8	10점이하
18	주·정차방법 및 시간제한위반과 조치불응	제29조, 제29조의2	20점이하
19	제차의 등화조작 불이행	제30조	10점이하
20	제차의 신호조작 불이행	제31조	10점이하
21	경음기 사용위반	제32조①③	10점이하
22	승차 또는 적재의 제한 위반	제33조	
	가. 운행상의 안전기준 초과승차		20점이하
	나. 운행상의 안전기준 초과적재		10점이하
23	자동차의 견인제한 위반	제34조	10점이하
24	정비불량제차의 운전금지 위반	제35조	10점이하
25	주취중 운전금지 위반	제39조①	60점이하
26	주취여부 측정불응	제39조②	30점이하

27	과로시등의 운전금지 위반	제40조	10점이하
28	위험방지 조치불응	제41조, 제47조의3	10점이하
29	안전운전의무 불이행	제43조	20점이하
30	운전자의 준수사항 가. 흙탕물등을 튀게하는 행위 나. 어린이, 맹인등의 보호위반 다. 보행자 통행방해 라. 안전지대에서 서행위반 마. 화물적재등에 대한 조치위반	제44조 (1) (2) (3) (4) (5)	10점이하 30점이하 30점이하 20점이하 10점이하
	바. 운행정지시 조치불이행 사. 승객의 승하차시 안전조치위반 아. 2륜자동차의 인명보호장구 미착용 운행 자. 시·도 고시위반	(6) (7) (8) (9)	10점이하 10점이하 10점이하 10점이하
31	교통안전교육미필	제44조의2	10점이하
32	교통사고야기	제45조	120점이하
33	교통사고 발생시의 조치의무 및 신고불이행	제45조①②	60점이하
34	고속도로 통행방법 위반	제47조의5①②	20점이하
35	고장등의 경우 조치의무 불이행	제47조의10	10점이하
36	고속도로에서의 운전자 특별준수사항 위반	제47조의11	10점이하
37	면허증의 기재사항 변경신고 불이행	제62조	10점이하
38	운전면허증 휴대 및 제의무 위반	제64조	10점이하
39	자동차등을 이용하여 범죄행위를 한때 가. 절도에 이용되거나 장물인 것을 알고 장물을 운반하였을 때 나. 기타 범죄 수사결과 자동차를 이용하여 범죄행위를 행한 것이 판명되었을 때	제65조	90점이하 60점이하
40	면허증 반납 불이행	제66조①(1)	10점이하

나. 취소처분기준

일련번호	위 반 내 용	적 용 법 조
1	정원초과 가. 승합-정원의 50퍼센트 초과 나. 승용-정원의 40퍼센트 초과 다. 화물-3명 초과	도로교통법 제33조
2	교통사고 야기도주	제45조

3	타인에게 운전면허 대여(도난, 분실 제외)	제65조
4	결격사유	제57조
5	적성검사 미필 또는 불합격(수시적성검사 포함)	제61조
6	운전면허 정지처분 기간중 운전	제65조
7	출두기일 또는 범칙금 납부일로부터 1월 이 경과될 때까지 출두 또는 범칙금을 납부하지 아니한때	제68조
8	허위, 부정수단으로 면허취득	제65조
9	위반점수 121점이상	제65조
10	타인의 운전면허로 자동차를 운전한 행위	제65조
11	정지처분 기간중에 있는 자동차를 운전한 행위(무적차량 운전포함)	
12	자동차등을 이용하여 범죄행위를 한때 가. 국가보안법 및 반공법을 위반한 범죄에 이용되었을 때 나. 살인 및 시체유기에 이용되었을 때 다. 강도, 강간, 방화에 이용되었을 때 라. 유괴, 불법감금에 이용되었을 때	
13	도로교통법외에 다른 법령의 규정에 의하여 치소사유에 해당한 때	

다. 적용범위 및 방법

- (1) 국내운전면허 소지자와 국제운전면허 소지자에게 적용한다. 다만, 국제운전면허 소지자는 최소처분은 하지 아니한다.
- (2) 행정처분은 1점을 1일로 하고, 5점에 도달했을 때부터 하며, 5점미만은 다음 점수와 합산처분한다.
- (3) 법 제84조의 규정에 의한 통고처분을 이행한 자는 행정처분을 경감 또는 면제할 수 있다.
- (4) 위반점수의 누산은 당해연도의 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.